

TRANSKRIP SIDANG PIDANA
PERKARA PEMBUNUHAN WILLIAM KIM

Pengadilan Negeri Seoul

Nomor Perkara : 2008Gohap1724
Terdakwa : Hunter
Korban : William Kim
Tanggal Kejadian : 27 Desember 2008
Dakwaan : Pembunuhan Berencana
Ketua Dewan Hakim: Kim Kwang-kyu
Penuntut Umum : Nana Jang
Pengacara : Julian Lee

PEMBACAAN DAKWAAN

Panitera: Hadirin dimohon berdiri. Dewan Hakim memasuki ruang sidang.

Hakim Ketua: Silakan duduk. Sidang perkara pidana Nomor 2008Gohap1724 atas nama terdakwa Hunter dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut Umum, silakan membacakan surat dakwaan.

Jaksa Penuntut Umum: Terima kasih, Yang Mulia.

Terdakwa Hunter didakwa telah menyebabkan kematian William Kim pada tanggal 27 Desember 2008.

William Kim merupakan seorang financial auditor yang sebelum kematiannya sedang menelusuri sejumlah transaksi keuangan yang diduga berkaitan dengan aktivitas pencucian uang melalui Le Grand Étoile Casino.

Berdasarkan penyidikan, korban telah mengumpulkan dokumen yang berpotensi mengungkap jaringan transaksi tersebut.

Penuntut Umum menduga bahwa terdakwa Hunter memiliki hubungan dengan pihak-pihak yang berkepentingan untuk menghentikan penyelidikan tersebut.

Pada malam tanggal 27 Desember 2008, korban ditemukan meninggal dunia setelah terjadi kebakaran di sebuah gudang kosong di pinggiran Seoul.

Penuntut Umum mendalilkan bahwa kebakaran tersebut bukan kecelakaan, melainkan bagian dari upaya untuk menghilangkan bukti tindak pidana dan menyamarkan keadaan kematian korban.

Terdakwa diduga memiliki motif karena korban berpotensi mengungkap informasi yang dapat merugikan terdakwa maupun pihak-pihak yang berhubungan dengannya.

Berdasarkan rangkaian keadaan tersebut, Penuntut Umum mendakwa terdakwa Hunter telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu pembunuhan berencana.

Sebagai dakwaan subsidair, apabila unsur perencanaan tidak terbukti, terdakwa didakwa melakukan pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP.

Apabila Dewan Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tidak terbukti sebagai pembunuhan, tetapi terbukti menyebabkan kematian karena kelalaian, Penuntut Umum memohon agar ketentuan Pasal 359 KUHP dipertimbangkan sesuai fakta persidangan.

Penuntut Umum juga mendalilkan bahwa pembakaran gudang dilakukan untuk menghilangkan atau menyamarkan barang bukti. Perbuatan tersebut dapat dikaitkan dengan Pasal 221 ayat (1) angka 2 KUHP, sepanjang unsur-unsurnya terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dalam proses pembuktian, Penuntut Umum mengajukan alat bukti sebagaimana dikenal dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Penuntut Umum juga mendasarkan dakwaan pada ketentuan Pasal 183 KUHP, yang mensyaratkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai keyakinan hakim bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Berdasarkan rangkaian keadaan tersebut, Penuntut Umum mendakwa terdakwa Hunter telah melakukan pembunuhan terhadap William Kim.

Demikian dakwaan kami.

Hakim Ketua: Saudara Hunter, apakah Anda memahami dakwaan tersebut.

Terdakwa: Saya memahami, Yang Mulia.

Hakim Ketua: Apakah Anda mengakui dakwaan tersebut?

Terdakwa: Tidak. Saya tidak membunuh William Kim.

Hakim Ketua: Baik.

**SAKSI 1: KOMANDAN PEMADAM KEBAKARAN DAN
AHLI INVESTIGASI KEBAKARAN**

Panitera: Saksi Kang Dae-Hyun dipersilakan memasuki ruang sidang.

Hakim Ketua: Saudara saksi, sebutkan identitas dan jabatan Saudara.

Kang Dae-Hyun: Nama saya Kang Dae-Hyun. Saya menjabat sebagai komandan regu pemadam kebakaran Seoul. Saya telah menangani lebih dari seratus kasus kebakaran bangunan, termasuk beberapa kasus yang kemudian dikategorikan sebagai kebakaran disengaja.

Hakim Ketua: Apakah Saudara bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya?

Kang Dae-Hyun: Ya, Yang Mulia.

Jaksa Penuntut Umum: Saudara Kang, kapan Saudara menerima laporan kebakaran di gudang tersebut?

Saksi: Pukul 03.48. Regu kami tiba sekitar pukul 03.55.

Jaksa Penuntut Umum: Bagaimana kondisi gudang ketika Saudara tiba?

Saksi: Api terlihat dari sisi timur bangunan. Asap paling tebal keluar dari bagian tengah gudang.

Jaksa Penuntut Umum: Apakah Saudara menemukan bahan yang dapat mempercepat kebakaran?

Saksi: Kami menemukan sisa cairan mudah terbakar di lantai bagian timur dan beberapa wadah plastik yang meleleh.

Jaksa Penuntut Umum: Apakah Saudara dapat memastikan cairan tersebut digunakan untuk membakar gudang?

Saksi: Saya tidak dapat memastikan jenis cairannya tanpa pemeriksaan forensik. Namun pola pembakaran di lantai menunjukkan adanya cairan yang menyebar sebelum api membesar.

Jaksa Penuntut Umum: Apakah gudang tersebut memiliki sistem penerangan yang berfungsi?

Saksi: Menurut pemeriksaan awal, aliran listrik sudah diputus sejak beberapa bulan sebelumnya.

Jaksa Penuntut Umum: Jadi, kemungkinan korsleting listrik?

Saksi: Sangat kecil.

Jaksa Penuntut Umum: Apakah Saudara menemukan korban?

Saksi: Ya. Korban ditemukan di dekat dinding bagian barat, sekitar enam meter dari titik api utama.

Jaksa Penuntut Umum: Apakah posisi korban menunjukkan bahwa ia sedang berusaha melarikan diri?

Saksi: Tidak dapat disimpulkan namun korban dalam posisi tengkurap.

Jaksa Penuntut Umum: Apakah Saudara melihat tanda-tanda seseorang meninggalkan lokasi?

Saksi: Kami menemukan jejak sepatu di tanah basah di sisi utara gudang. Namun jejak tersebut tidak cukup jelas untuk menentukan ukuran atau pemiliknya.

Jaksa Penuntut Umum: Apakah ada jejak kaki lain?

Saksi: Ada beberapa jejak petugas pemadam dan penyidik setelah lokasi diamankan. Jejak awal sudah sebagian rusak oleh air pemadaman.

Jaksa Penuntut Umum: Apakah Saudara menemukan pintu yang rusak?

Saksi: Pintu timur tidak terkunci. Pintu belakang terkunci dari luar, tetapi kuncinya ditemukan dalam keadaan rusak.

Jaksa Penuntut Umum: Apa arti temuan tersebut?

Pengacara: Keberatan. Saksi diminta menyimpulkan sesuatu di luar pengamatan langsungnya.

Hakim Ketua: Keberatan diterima. Jaksa, ajukan pertanyaan berdasarkan fakta yang diamati.

Jaksa Penuntut Umum: Baik. Saudara Kang, apakah pintu belakang dapat dibuka dari dalam?

Saksi: Secara normal, ya. Tetapi setelah kebakaran, mekanismenya rusak.

Jaksa Penuntut Umum: Apakah Saudara menemukan alat pemantik api?

Saksi: Tidak ada alat yang dapat kami identifikasi secara pasti sebagai pemantik.

Jaksa Penuntut Umum: Apakah Saudara menemukan bau bahan bakar?

Saksi: Saat kami tiba, bau asap dan bahan kimia sangat kuat. Namun setelah penyemprotan air, bau tersebut tidak lagi dapat dibedakan dengan jelas.

Jaksa Penuntut Umum: Menurut pengalaman Saudara, apakah kebakaran ini tampak seperti kecelakaan?

Pengacara: Keberatan. Pertanyaan mengarahkan dan meminta kesimpulan ahli yang belum ditetapkan.

Hakim Ketua: Keberatan diterima. Jaksa, minta pendapat berdasarkan prosedur pemeriksaan kebakaran.

Jaksa Penuntut Umum: Apakah pola kebakaran ini konsisten dengan kebakaran yang disengaja?

Saksi: Iya. Polanya konsisten.

Jaksa Penuntut Umum: Apakah Saudara dapat menyatakan bahwa terdakwa Hunter yang menyalakan api?

Saksi: Tidak. Saya tidak melihat siapa yang menyalakan api.

Jaksa Penuntut Umum: Tidak ada pertanyaan lagi.

Pengacara: Saudara Kang, Saudara tiba setelah api membesar?

Saksi: Benar.

Pengacara: Jadi Saudara tidak melihat bagaimana api pertama kali muncul?

Saksi: Tidak.

Pengacara: Saudara juga tidak melihat siapa pun berada di dalam gudang sebelum kebakaran?

Saksi: Tidak.

Pengacara: Apakah pola pembakaran ini otomatis membuktikan adanya pembunuhan?

Saksi: Tidak otomatis.

Pengacara: Tidak otomatis membuktikan adanya pelaku tertentu?

Saksi: Benar.

Pengacara: Saudara menyebut ada cairan mudah terbakar. Apakah forensik memastikan cairan itu bensin?

Saksi: Saya tidak mengetahui hasil akhirnya.

Pengacara: Apakah Saudara sendiri mengambil sampel cairan tersebut?

Saksi: Tidak. Sampel diambil oleh tim forensik.

Pengacara: Apakah Saudara tahu apakah sampel tersebut terkontaminasi air pemadaman?

Saksi: Saya tidak dapat memastikan.

Pengacara: Jejak sepatu di sisi utara, apakah Saudara dapat memastikan jejak itu milik Hunter?

Saksi: Tidak.

Pengacara: Apakah ada foto jejak yang cukup jelas untuk dibandingkan dengan sepatu terdakwa?

Saksi: Setahu saya, tidak ada perbandingan yang menghasilkan kesimpulan pasti.

Pengacara: Pintu belakang terkunci dari luar. Apakah itu berarti korban dikunci oleh orang lain?

Saksi: Tidak dapat dipastikan. Kunci dan mekanisme pintu sudah rusak.

Pengacara: Apakah mungkin pintu tersebut terkunci karena kerusakan akibat panas?

Saksi: Mungkin.

Pengacara: Jadi, dari seluruh pemeriksaan Saudara, yang dapat dipastikan hanyalah bahwa kebakaran kemungkinan besar disengaja, tetapi Saudara tidak dapat menentukan siapa pelakunya?

Saksi: Benar.

Pengacara: Dan Saudara tidak dapat memastikan bahwa kebakaran tersebut dilakukan untuk membunuh William Kim?

Saksi: Benar.

Pengacara: Tidak ada pertanyaan lagi.

**SAKSI 2: AUDITOR DAN
REKAN KERJA WILLIAM KIM**

Panitera: Saksi Daniel Park dipersilakan memasuki ruang sidang.

Hakim Ketua: Saudara saksi, sebutkan identitas dan hubungan Saudara dengan korban.

Daniel Park: Nama saya Daniel Park. Saya auditor dan pernah bekerja satu tim dengan William Kim selama enam tahun.

Hakim Ketua: Apakah Saudara bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya?

Saksi: Ya, Yang Mulia.

Jaksa Penuntut Umum: Saudara Daniel, apa yang sedang diselidiki William sebelum kematiannya?

Saksi: William sedang menelusuri transaksi yang menghubungkan Le Grand Étoile Casino dengan beberapa perusahaan cangkang.

Jaksa Penuntut Umum: Apa yang membuat transaksi tersebut mencurigakan?

Saksi: Ada pola setoran tunai dalam jumlah besar, kemudian dana tersebut dipindahkan melalui perusahaan yang tidak memiliki kegiatan usaha nyata. Beberapa transaksi juga menggunakan rekening perantara yang sama.

Jaksa Penuntut Umum: Apakah William menemukan sesuatu yang mengarah kepada Hunter?

Saksi: Nama Hunter muncul dalam beberapa catatan komunikasi dan daftar pertemuan, tetapi tidak secara langsung sebagai penerima dana.

Jaksa Penuntut Umum: Apa maksudnya?

Saksi: Hunter tercatat pernah menghadiri pertemuan dengan direktur perusahaan yang rekeningnya digunakan dalam transaksi tersebut.

Jaksa Penuntut Umum: Apakah itu berarti Hunter terlibat dalam pencucian uang?

Pengacara: Keberatan. Saksi bukan penyidik perkara keuangan ini dan pertanyaan meminta kesimpulan hukum.

Hakim Ketua: Keberatan diterima. Jaksa, batasi pada dokumen dan pengamatan saksi.

Jaksa Penuntut Umum: Apakah William menganggap nama Hunter penting?

Saksi: Ya. William menandai nama itu dengan tinta merah.

Jaksa Penuntut Umum: Apakah William pernah mengatakan bahwa Hunter memintanya menghentikan penyelidikan?

Saksi: William mengatakan Hunter pernah menemuinya di kantor dan meminta untuk memeriksanya dengan baik-baik.

Jaksa Penuntut Umum: Apakah William terlihat takut?

Saksi: Bukan takut dalam arti panik. Lebih seperti seseorang yang tahu bahwa ia sedang diawasi.

Jaksa Penuntut Umum: Apa yang membuat Saudara berpendapat demikian?

Saksi: William mulai mengubah kebiasaannya. Ia tidak lagi menyimpan dokumen di kantor. Ia menggunakan dua telepon dan beberapa kali meminta saya memeriksa apakah ada orang yang mengikutinya.

Jaksa Penuntut Umum: Apakah William pernah menyerahkan sesuatu kepada Saudara?

Saksi: Sehari sebelum kematiannya, ia memberikan sebuah amplop cokelat.

Jaksa Penuntut Umum: Apa isinya?

Saksi: Sebuah catatan tangan.

Jaksa Penuntut Umum: Apa isi catatan tersebut?

Saksi: Hanya tiga kata: "Jangan percaya Hunter."

Pengacara: Keberatan. Catatan tersebut tidak dibuktikan keasliannya dan saksi tidak mengetahui siapa penulisnya.

Hakim Ketua: Keberatan diterima. Jaksa, jangan menyimpulkan isi catatan sebagai fakta sebelum keasliannya dibuktikan.

Jaksa Penuntut Umum: Baik. Saudara Daniel, apakah Saudara menyerahkan amplop tersebut kepada penyidik?

Saksi: Tidak langsung.

Jaksa Penuntut Umum: Mengapa?

Saksi: Karena saya takut. Saya menyimpannya di loker kantor selama dua hari.

Jaksa Penuntut Umum: Apa yang terjadi kemudian?

Saksi: Ketika saya hendak mengambilnya, amplop itu sudah tidak ada.

Jaksa Penuntut Umum: Apakah ada orang lain yang mengetahui keberadaan amplop tersebut?

Saksi: William tahu. Mungkin Hunter juga tahu, karena William pernah mengatakan bahwa ia akan membuat salinan tambahan jika sesuatu terjadi kepadanya.

Jaksa Penuntut Umum: Apakah Saudara melihat Hunter mengambil amplop itu?

Saksi: Tidak.

Jaksa Penuntut Umum: Apakah Saudara melihat Hunter berada di kantor pada malam amplop itu hilang?

Saksi: Tidak.

Jaksa Penuntut Umum: Apakah William pernah menyebut lokasi pertemuan terakhirnya?

Saksi: Ia mengatakan akan bertemu seseorang di kasino.

Jaksa Penuntut Umum: Apakah ia menyebut nama orang tersebut?

Saksi: Seorang teman lama katanya.

Jaksa Penuntut Umum: Tidak ada pertanyaan lagi.

Pengacara: Saudara Daniel, Saudara mengatakan nama Hunter muncul dalam dokumen. Apakah nama itu muncul sebagai pemilik rekening?

Saksi: Tidak.

Pengacara: Sebagai penerima dana?

Saksi: Tidak secara langsung.

Pengacara: Sebagai penandatanganan transaksi?

Saksi: Tidak.

Pengacara: Jadi nama Hunter hanya muncul dalam catatan pertemuan dan komunikasi?

Saksi: Ya.

Pengacara: Apakah Saudara memiliki dokumen asli yang menunjukkan Hunter menerima uang dari transaksi tersebut?

Saksi: Tidak.

Pengacara: Apakah Saudara pernah melihat Hunter mengancam William?

Saksi: Tidak.

Pengacara: Apakah Saudara pernah mendengar Hunter mengatakan akan menyakiti William?

Saksi: Tidak.

Pengacara: Saudara mengatakan William menggunakan dua telepon. Apakah salah satu telepon itu pernah diperiksa?

Saksi: Saya tidak tahu.

Pengacara: Apakah Saudara tahu siapa yang menelepon William pada malam kematiannya?

Saksi: Tidak.

Pengacara: Apakah Saudara tahu apakah panggilan terakhir William berasal dari Hunter?

Saksi: Tidak.

Pengacara: Saudara tidak melihat Hunter mengambil amplop?

Saksi: Tidak.

Pengacara: Saudara tidak melihat Hunter berada di kantor ketika amplop itu hilang?

Saksi: Tidak.

Pengacara: Saudara juga tidak mengetahui siapa yang dimaksud William ketika mengatakan akan bertemu seseorang di kasino?

Saksi: Tidak.

Pengacara: Jadi, Saudara tidak memiliki pengetahuan langsung bahwa Hunter adalah orang yang ditemui William sebelum kematiannya?

Saksi: Tidak secara langsung.

Pengacara: Catatan “Jangan percaya Hunter” itu, apakah Saudara melihat William menulisnya?

Saksi: Tidak.

Pengacara: Apakah Saudara mengetahui kapan catatan itu dibuat?

Saksi: Tidak.

Pengacara: Apakah Saudara mengetahui apakah catatan itu benar-benar ditulis oleh William?

Saksi: Tidak dengan pasti.

Pengacara: Jadi kesimpulan Saudara terhadap Hunter terutama berasal dari dugaan, bukan dari penglihatan langsung terhadap suatu tindak kekerasan?

Jaksa Penuntut Umum: Keberatan. Pertanyaan menyimpulkan keterangan saksi.

Hakim Ketua: Keberatan ditolak. Saksi dapat menjawab.

Saksi: Saya tidak melihat kekerasan. Saya hanya menyampaikan apa yang saya ketahui tentang keadaan William.

Pengacara: Dan keadaan itu tidak membuktikan bahwa Hunter membunuhnya?

Saksi: Tidak.

Pengacara:

Tidak ada pertanyaan lagi.

SAKSI 3: AHLI FORENSIK

Panitera: Saksi ahli dr. Yohan Yoo dipersilakan memasuki ruang sidang.

Hakim Ketua: Saudara ahli, sebutkan identitas dan keahlian Saudara.

Saksi: Nama saya Yohan Yoo. Saya dokter forensik yang bertanggung jawab pada kasus ini, mulai dari autopsi dan pemeriksaan lainnya.

Hakim Ketua: Apakah Saudara bersedia memberikan keterangan berdasarkan keahlian dan pengetahuan Saudara?

Saksi: Ya, Yang Mulia.

Hakim Ketua: Silakan jelaskan temuan pemeriksaan medis terhadap korban.

Saksi: Berdasarkan pemeriksaan jenazah, tubuh William Kim mengalami paparan panas dan luka bakar dengan derajat yang bervariasi.

Ditemukan jelaga pada beberapa bagian tubuh dan saluran pernapasan.

Namun, terdapat beberapa hal penting.

Kami tidak menemukan tanda kekerasan tumpul yang meyakinkan, luka tusuk, luka tembak, ataupun tanda-tanda perkelahian yang dapat mengarah pada serangan fisik sebelum kebakaran.

Jaksa Penuntut Umum: Apakah Anda dapat menyatakan bahwa korban dibunuh?

Saksi: Tidak berdasarkan pemeriksaan forensik saja.

Jaksa Penuntut Umum: Apakah korban masih hidup ketika kebakaran terjadi?

Saksi: Terdapat temuan yang dapat menunjukkan korban masih bernapas saat terpapar asap. Namun, kondisi jenazah dan kerusakan akibat kebakaran membatasi interpretasi kami.

Jaksa Penuntut Umum: Apakah itu berarti korban meninggal karena menghirup asap?

Saksi: Itu salah satu kemungkinan. Namun kami tidak dapat menyatakannya dengan kepastian mutlak karena kerusakan jaringan sangat luas.

Jaksa Penuntut Umum: Apakah ada racun atau obat penenang dalam tubuh korban?

Saksi: Tidak ditemukan zat beracun dalam kadar yang dapat dianggap sebagai penyebab kematian.

Jaksa Penuntut Umum: Apakah ada tanda korban diikat?

Saksi: Tidak ditemukan tanda yang dapat kami pastikan sebagai akibat pengikatan.

Jaksa Penuntut Umum: Apakah ada luka pertahanan pada tangan korban?

Saksi: Tidak ditemukan luka pertahanan yang khas.

Jaksa Penuntut Umum: Apakah tidak adanya luka pertahanan berarti korban tidak diserang?

Saksi: Tidak. Tidak adanya luka pertahanan tidak membuktikan bahwa serangan tidak terjadi. Namun, hal itu juga tidak dapat digunakan untuk membuktikan bahwa serangan terjadi.

Jaksa Penuntut Umum: Apakah Anda dapat menentukan apakah korban sudah meninggal sebelum kebakaran?

Saksi: Tidak dengan tingkat kepastian yang memadai.

Jaksa Penuntut Umum: Apakah Saudara memeriksa telepon milik William Kim?

Saksi: Ya. Kami memeriksa satu telepon yang ditemukan di lokasi dan satu kartu SIM yang ditemukan di kendaraan korban.

Jaksa Penuntut Umum: Apa yang ditemukan?

Saksi: Telepon utama korban mengalami kerusakan panas, tetapi sebagian data masih dapat dipulihkan. Kami menemukan satu panggilan keluar pada pukul 20.58 dan satu pesan singkat yang dikirim pada pukul 21.07.

Jaksa Penuntut Umum: Kepada siapa panggilan itu dilakukan?

Saksi: Nomor tersebut terdaftar atas nama Steven Hwang.

Jaksa Penuntut Umum: Bagaimana dengan pesan pukul 21.07?

Saksi: Pesan tersebut berbunyi, “Aku sudah sampai. Datang sendiri.”

Jaksa Penuntut Umum: Apakah pesan itu dikirim kepada Hunter?

Saksi: Nomor penerima tidak terdaftar atas nama Hunter. Melainkan atas nama Steven Hwang.

Jaksa Penuntut Umum: Apakah nomor tersebut pernah berkomunikasi dengan Hunter?

Saksi: Tidak.

Jaksa Penuntut Umum: Apakah perangkat Hunter berada di sekitar gudang pada malam kejadian?

Saksi: Tidak. Data menara telekomunikasi menunjukkan perangkat yang digunakan Hunter terhubung ke menara yang juga mencakup wilayah kasino.

Jaksa Penuntut Umum: Apakah ada data GPS?

Saksi: Tidak ada data GPS yang aktif pada perangkat Hunter.

Jaksa Penuntut Umum: Apakah ada upaya menghapus data?

Saksi: Ada beberapa pesan yang dihapus dari perangkat korban. Namun kami tidak menemukan bukti bahwa penghapusan dilakukan oleh Hunter.

Jaksa Penuntut Umum: Apakah Saudara menemukan sidik jari digital atau data biometrik Hunter pada perangkat korban?

Saksi: Tidak.

Jaksa Penuntut Umum: Apakah Saudara menemukan bukti bahwa Hunter menghubungi korban pada malam kejadian?

Saksi: Tidak.

Jaksa Penuntut Umum: Tidak ada pertanyaan lagi.

Pengacara: dr. Yoo, apakah Anda menemukan cedera fatal yang dapat dipastikan terjadi sebelum kebakaran?

Saksi: Tidak.

Pengacara: Apakah Anda menemukan patah tulang tengkorak?

Saksi: Tidak ada yang dapat dipastikan sebagai akibat kekerasan sebelum kebakaran.

Pengacara: Apakah Anda menemukan luka tusuk?

Saksi: Tidak.

Pengacara: Luka tembak?

Saksi: Tidak.

Pengacara: Memar yang menunjukkan perkelahian?

Saksi: Tidak ada memar yang dapat kami simpulkan secara meyakinkan sebagai akibat perkelahian sebelum kebakaran.

Pengacara: Apakah ada tanda korban menahan seseorang?

Saksi: Tidak ada tanda yang dapat kami pastikan.

Pengacara: Apakah ada bukti forensik yang secara langsung menghubungkan Hunter dengan tubuh korban?

Saksi: Tidak.

Pengacara: Apakah ditemukan DNA Hunter pada tubuh korban?

Saksi: Tidak.

Pengacara: Apakah ditemukan sidik jari Hunter yang relevan di lokasi kejadian?

Saksi: Tidak ada temuan yang dapat menghubungkannya secara langsung dengan kematian korban.

Pengacara: Apakah mungkin seseorang meninggal karena menghirup asap tanpa mengalami serangan fisik?

Saksi: Iya, pada kasus kebakaran.

Pengacara: Apakah mungkin seseorang berada di dalam bangunan yang terbakar tanpa ada orang lain yang menyerangnya?

Jaksa Penuntut Umum: Keberatan. Pertanyaan bersifat hipotetis.

Hakim Ketua: Ditolak. Saksi ahli dapat menjawab berdasarkan keahliannya.

Saksi: Secara medis, mungkin.

Pengacara: Apakah mungkin pula seseorang meninggal sebelum kebakaran karena sebab yang tidak dapat lagi diketahui akibat kerusakan jenazah?

Saksi: Mungkin, tetapi kami tidak memiliki dasar yang cukup untuk menyatakan itu sebagai kesimpulan.

Pengacara: Jadi, dari perspektif forensik, Anda tidak dapat mengatakan bahwa Hunter menyerang William Kim?

Saksi: Benar.

Pengacara: Anda juga tidak dapat memastikan bahwa William Kim dibunuh sebelum kebakaran?

Jaksa Penuntut Umum: Keberatan.

Hakim Ketua: Ditolak. Saksi ahli dapat menjawab.

Saksi: Benar. Berdasarkan temuan yang tersedia, penyebab dan mekanisme kematian harus dinilai bersama seluruh bukti. Pemeriksaan jenazah saja tidak cukup untuk menyimpulkan adanya pembunuhan oleh orang tertentu.

Pengacara: Apakah Saudara menemukan rekaman kamera yang menunjukkan Hunter di gudang?

Saksi: Tidak.

Pengacara: Apakah Saudara menemukan tanda Hunter menghapus pesan dari telepon William?

Saksi: Tidak.

Pengacara: Apakah Saudara menemukan DNA Hunter pada telepon William?

Saksi: Tidak.

Pengacara: Apakah Saudara menemukan sidik jari Hunter pada telepon William?

Saksi: Tidak.

Pengacara: Apakah data tersebut menunjukkan bahwa Hunter bertemu William?

Saksi: Tidak.

Pengacara: Tidak ada pertanyaan lagi.

PEMERIKSAAN TERDAKWA

Jaksa Penuntut Umum: Hunter, apakah Anda mengenal William Kim?

Terdakwa: Ya.

Jaksa Penuntut Umum: Apakah Anda mengetahui dia sedang menyelidiki transaksi Le Grand Étoile Casino?

Terdakwa: Saya mengetahui dia sedang melakukan audit.

Jaksa Penuntut Umum: Apakah Anda pernah meminta dia menghentikan investigasinya?

Terdakwa: Tidak.

Jaksa Penuntut Umum: Apakah Anda pernah bertemu William di luar kantor?

Terdakwa: Pernah. Sekali untuk membicarakan pekerjaannya.

Jaksa Penuntut Umum: Apakah Anda pernah mengatakan kepadanya bahwa ia sebaiknya tidak memasukkan transaksi tertentu ke dalam laporan?

Terdakwa: Saya pernah mengatakan bahwa ia harus memastikan semua datanya benar sebelum membuat kesimpulan.

Jaksa Penuntut Umum: Apakah itu berarti Anda berusaha memengaruhi laporan William?

Terdakwa: Tidak. Saya hanya mempertanyakan metode auditnya.

Jaksa Penuntut Umum: Apakah Anda bertemu William pada 27 Desember 2008?

Terdakwa: Tidak.

Jaksa Penuntut Umum: Apakah Anda berada di sekitar gudang tempat William ditemukan?

Terdakwa:

Tidak.

Jaksa Penuntut Umum: Data telepon menunjukkan perangkat Anda berada dalam cakupan menara yang sama dengan gudang. Bagaimana Anda menjelaskannya?

Terdakwa: Saya berada di sebuah restoran di wilayah yang sama. Saya tidak tahu menara yang digunakan telepon saya mencakup gudang tersebut.

Jaksa Penuntut Umum: Apakah Anda mengenal nomor telepon yang menghubungi William?

Terdakwa: Tidak.

Jaksa Penuntut Umum: Apakah Anda pernah menggunakan telepon orang lain untuk menghubungi William?

Terdakwa: Tidak.

Jaksa Penuntut Umum: Apakah Anda tahu William akan pergi ke kasino malam itu?

Terdakwa: Tidak.

Jaksa Penuntut Umum: Mengapa William menulis “Jangan percaya Hunter”?

Terdakwa: Saya tidak tahu apakah dia yang menulisnya. Jika benar, mungkin dia marah karena kami berbeda pendapat.

Jaksa Penuntut Umum: Apakah Anda takut William akan membocorkan sesuatu?

Terdakwa: Tidak.

Jaksa Penuntut Umum: Tidak ada pertanyaan lagi.

ARGUMENTASI PENUNTUT UMUM

Jaksa Penuntut Umum: Yang Mulia.

Perkara ini tidak berdiri hanya pada satu bukti.

Ada korban yang sedang menyelidiki transaksi mencurigakan.

Ada konflik antara korban dan terdakwa.

Ada catatan yang memperingatkan orang lain agar tidak mempercayai terdakwa.

Ada perangkat terdakwa yang berada dalam cakupan menara telekomunikasi di sekitar lokasi.

Ada kebakaran dengan pola yang menunjukkan kemungkinan kuat bahwa api sengaja dinyalakan.

Penuntut Umum mengakui bahwa tidak ada satu saksi yang melihat Hunter membunuh William Kim.

Namun pembunuhan jarang terjadi di hadapan banyak orang.

Dalam perkara seperti ini, Dewan harus menilai rangkaian keadaan secara keseluruhan.

Terdakwa memiliki motif.

Terdakwa mengetahui penyelidikan korban.

Terdakwa berada di wilayah yang sama pada waktu yang berdekatan.

Kemudian korban meninggal dalam kebakaran yang kemungkinan besar disengaja.

Penuntut Umum berpendapat bahwa rangkaian tersebut terlalu kuat untuk dianggap sebagai kebetulan.

Berdasarkan Pasal 183 KUHP, Dewan Hakim memang harus memperoleh keyakinan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Namun alat bukti tersebut tidak selalu harus berupa saksi mata. Petunjuk yang diperoleh dari persesuaian berbagai keadaan juga dapat dipertimbangkan berdasarkan Pasal 188 KUHP.

Kami meminta Dewan Hakim menyatakan terdakwa bersalah berdasarkan Pasal 340 KUHP atau setidak-tidaknya Pasal 338 KUHP.

PLEDOI PENGACARA

Pengacara:

Yang Mulia.

Penuntut Umum menyebut perkara ini sebagai rangkaian keadaan.

Kami setuju.

Namun rangkaian keadaan hanya dapat menjadi bukti apabila setiap mata rantainya jelas dan saling terhubung.

Dalam perkara ini, mata rantai tersebut justru penuh lubang.

Saksi pertama, komandan pemadam kebakaran, hanya dapat menyatakan bahwa kebakaran kemungkinan besar disengaja.

Ia tidak melihat siapa yang menyalakan api.

Ia tidak dapat memastikan bahwa kebakaran itu dilakukan untuk membunuh William Kim.

Ia tidak dapat menghubungkan satu pun temuan di lokasi dengan Hunter.

Saksi kedua, Daniel Park, menyampaikan bahwa William sedang takut dan sedang menyelidiki transaksi mencurigakan.

Namun Daniel tidak pernah melihat Hunter mengancam William.

Ia tidak pernah melihat Hunter melakukan kekerasan.

Ia tidak melihat Hunter mengambil amplop.

Ia bahkan tidak tahu siapa yang ditemui William di gudang.

Catatan “Jangan percaya Hunter” juga tidak pernah dilihat ditulis oleh William.

Tidak ada kepastian mengenai kapan catatan itu dibuat.

Tidak ada kepastian mengenai siapa penulisnya.

Saksi ketiga, ahli forensik, menjelaskan bahwa telepon Hunter hanya terhubung ke menara yang cakupannya meliputi wilayah kasino.

Itu bukti bahwa Hunter tidak berada di gudang.

Dan saksi ahli forensik juga memberikan kesimpulan yang paling penting.

Tidak ditemukan luka tusuk.

Tidak ditemukan luka tembak.

Tidak ditemukan cedera fatal yang dapat dipastikan terjadi sebelum kebakaran.

Tidak ditemukan luka pertahanan yang khas.

Tidak ditemukan tanda pengikatan yang dapat dipastikan.

Tidak ditemukan DNA Hunter pada tubuh korban.

Tidak ditemukan sidik jari Hunter yang menghubungkannya dengan kematian korban.

Bahkan penyebab kematian William Kim belum dapat ditentukan dengan pasti.

Pasal 183 KUHP tidak hanya mensyaratkan adanya dua alat bukti. Pasal tersebut juga mensyaratkan keyakinan hakim bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dalam perkara ini, syarat tersebut tidak terpenuhi.

Penuntut Umum meminta Dewan menyimpulkan bahwa karena kebakaran kemungkinan besar disengaja, maka Hunter pasti pelakunya.

Tetapi itu adalah lompatan logika.

Kebakaran yang disengaja tidak otomatis berarti Hunter yang menyalakannya.

Motif tidak otomatis berarti tindakan.

Catatan yang tidak terverifikasi tidak otomatis menjadi bukti pembunuhan.

Dan kecurigaan tidak pernah dapat menggantikan pembuktian.

Jika William Kim memang dibunuh, pelakunya harus dibuktikan.

Jika kebakaran digunakan untuk menutupi pembunuhan, hal itu harus dibuktikan.

Jika Hunter dituduh sebagai pelakunya, harus ada hubungan nyata antara Hunter dan tindakan tersebut.

Hubungan itu tidak ada.

Yang ada hanyalah kemungkinan.

Dan dalam perkara pidana, kemungkinan tidak cukup.

Kami meminta Dewan Hakim membebaskan Hunter dari seluruh dakwaan.

PUTUSAN DEWAN HAKIM

Hakim Ketua: Setelah mempertimbangkan seluruh alat bukti dan keterangan yang telah diajukan dalam persidangan, Dewan Hakim menyampaikan putusan.

Dewan menerima bahwa William Kim meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2008 dalam suatu peristiwa kebakaran.

Dewan juga menerima bahwa kebakaran tersebut memiliki ciri-ciri yang dapat mengarah pada dugaan bahwa api sengaja dinyalakan.

Namun, dugaan mengenai asal mula kebakaran tidak sama dengan pembuktian mengenai pelaku pembunuhan.

Dewan mempertimbangkan ketentuan Pasal 183 KUHP, yang mengharuskan adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim mengenai kesalahan terdakwa.

Dewan juga mempertimbangkan Pasal 184 ayat (1) KUHP mengenai alat bukti yang sah serta Pasal 188 KUHP mengenai petunjuk.

Dalam perkara ini, petunjuk yang diajukan Penuntut Umum tidak membentuk rangkaian yang cukup kuat dan tidak terputus untuk menghubungkan terdakwa dengan kematian korban.

Dewan menemukan beberapa kelemahan mendasar.

Pertama, tidak ada saksi yang melihat terdakwa berada bersama korban pada saat-saat sebelum kematian.

Kedua, tidak ada bukti digital yang dapat menempatkan terdakwa secara pasti di lokasi kejadian.

Ketiga, data menara telekomunikasi hanya menunjukkan bahwa perangkat terdakwa berada dalam kasino.

Keempat, tidak terdapat bukti forensik yang secara langsung menghubungkan terdakwa dengan tubuh korban, lokasi kebakaran, atau tindakan pembakaran.

Kelima, pemeriksaan medis tidak menemukan tanda kekerasan fisik yang meyakinkan sebelum kebakaran.

Keenam, penyebab dan mekanisme kematian korban tidak dapat ditentukan dengan tingkat kepastian yang memadai.

Ketujuh, keterangan mengenai catatan “Jangan percaya Hunter” tidak cukup untuk membuktikan bahwa catatan tersebut ditulis oleh korban, dibuat sebelum kematian, atau berkaitan langsung dengan tindak pidana yang didakwakan.

Kedelapan, motif tidak dapat menggantikan pembuktian mengenai perbuatan, hubungan kausal, dan identitas pelaku.

Dewan memahami bahwa terdapat keadaan yang menimbulkan kecurigaan terhadap terdakwa.

Namun, standar pembuktian dalam perkara pidana menuntut lebih dari sekadar rangkaian kemungkinan.

Penuntut Umum wajib membuktikan bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan secara sah dan meyakinkan.

Dalam perkara ini, unsur pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP tidak terbukti.

Unsur pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP juga tidak terbukti.

Dewan juga tidak menemukan dasar yang cukup untuk menyatakan bahwa terdakwa menyebabkan kematian korban karena kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359 KUHP.

Selain itu, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 ayat (1) angka 2 KUHP.

Masih terdapat kemungkinan lain mengenai siapa yang menyalakan api, siapa yang terakhir bertemu korban, dan bagaimana korban meninggal.

Oleh karena itu, Dewan Hakim berpendapat bahwa terdapat keraguan yang beralasan mengenai keterlibatan terdakwa.

Mengadili:

1. Menyatakan terdakwa Hunter tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana didakwakan berdasarkan Pasal 340 KUHP.
2. Menyatakan terdakwa Hunter tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP.
3. Menyatakan terdakwa Hunter tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana karena kelalaian yang menyebabkan kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP.
4. Menyatakan terdakwa Hunter tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 ayat (1) angka 2 KUHP.
5. Membebaskan terdakwa Hunter dari seluruh dakwaan.
6. Memerintahkan terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan apabila terdakwa ditahan dalam perkara ini.
7. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya.

Putusan ini tidak berarti Dewan menyatakan bahwa kematian William Kim bukan merupakan tindak pidana.

Putusan ini hanya menyatakan bahwa Penuntut Umum tidak berhasil membuktikan bahwa Hunter adalah pelakunya.

Demikian putusan ini dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum.

Sidang dinyatakan selesai.